

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO SERRA DA LIBERDADE

CNPJ: 28.231.106/0001-15

DAS CONDIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO 1 - DA DENOMINAÇÃO, FINALIDADE, SEDE E DURAÇÃO

ARTIGO 1º - A Associação, que por este instrumento é constituída, terá a denominação de "ASSOCIAÇÃO SERRA DA LIBERDADE" e será regida pelas disposições aqui constantes, pelos fundamentos postos nos artigos. 53 a 61 do Código Civil Brasileiro e por legislação complementar que lhe seja aplicável.

§ Único- O presente estatuto traz em seu corpo as seguintes nomenclaturas com respectivos significados:

- a. **Proprietário:** diz-se daquele que seja detentor de domínio e/ou de direito real sobre GLEBA RURAL ou bloco de GLEBAS RURAIS situados no Chacreamento "Serra da Liberdade" em razão de título público ou particular com quitação plena do preço de aquisição;
- b. **Adquirente:** diz-se daquele que, por instrumento particular, tenha celebrado promessa de compra e venda de GLEBA RURAL ou bloco de GLEBAS RURAIS ainda não quitada e que, por consequência, seja detentor de posse direta do(s) mesmo(s);
- c. **Familiares:** diz-se dos parentes em linha reta e em linha colateral, até o quarto grau, nos termos dos arts. 1.591 e 1.592 do Código Civil pátrio.
- d. **Associado:** diz-se daquele que, na qualidade de proprietário ou adquirente, associou-se quando da aquisição de GLEBA RURAL ou bloco de GLEBAS RURAIS ou, mesmo que não tenha se associado expressamente, usufrua dos benefícios oriundos dos trabalhos realizados pela associação.
- e. **Bloco de GLEBAS RURAIS:** diz-se da ocorrência de titularidade de domínio e/ou posse de uma mesma pessoa sobre duas ou mais glebas limítrofes e sobre os quais o associado edifique ou declare a intenção de edificar prédio único com a vontade de lhes dar uma só destinação.

ARTIGO 2º - DO OBJETIVO DA ASSOCIAÇÃO

O objetivo da Associação que ora é constituída é o de zelar pela segurança e conforto de todos os associados que, na condição de proprietários ou adquirentes, sejam detentores de direitos sobre gleba(s) rural (is) componentes(s) das Glebas Rurais do Chacreamento Serra da Liberdade, no município de Jaboticatubas-MG, devendo, para tanto e especialmente, realizar obras de manutenção do patrimônio que porventura venha a adquirir, promover a preservação do meio ambiente, e, na inércia do poder público, providenciar reparos nas ruas e demais áreas integrantes do citado Chacreamento e que se relacionem com as GLEBAS RURAIS retro especificadas. A Associação também será responsável pelos custos de manutenção da Gleba Rural nº 79.

ARTIGO 3º - A "ASSOCIAÇÃO SERRA DA LIBERDADE" é uma entidade resultante da associação de pessoas com interesses comuns e para fins não econômicos, com prazo de duração indeterminado, localizada na Rodovia MG10, Km 79, nº 01, Chacreamento Rural da Serra da Liberdade, Distrito de São José de Almeida/ Jaboticatubas/MG, CEP: 35.830-000.

CAPÍTULO II - DOS ASSOCIADOS

ARTIGO 4º - DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO OU EXCLUSÃO DE ASSOCIADOS - DA LEGITIMIDADE PARA SE ASSOCIAR OU MANTER-SE ASSOCIADO

É condição "sine qua non" para que qualquer pessoa seja admitida a integrar a associação por este instrumento constituída, bem como para que se mantenha associada, que seja ela proprietária ou adquirente, de uma ou mais glebas rurais componentes do Chacreamento Serra da Liberdade, no município de Jaboticatubas- MG.

Por consequência lógica, a perda da qualidade de proprietária ou adquirente de gleba rural ou glebas rurais implicará na imediata perda da condição jurídica de ser associada. Ocorrendo a perda da qualidade de



proprietária ou adquirente, a demissão do associado se dará de pleno direito, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.



§ **Primeiro**- Em razão das disposições constantes nesse artigo, não haverá possibilidade de exclusão de associado e, também, de transmissão da qualidade de associado.

§ **Segundo**- A transferência da titularidade sobre direitos inerentes ao domínio ou posse das glebas especificados acima implicará na imediata e automática admissão do adquirente da gleba rural ou bloco de gleba rural, aplicando-se neste caso, por analogia, o disposto no art. 1.345, do Código Civil Brasileiro.

CAPÍTULO III - DAS ASSEMBLÉIAS COMO ÓRGÃOS DELIBERATIVOS

ARTIGO 5º - DAS ALTERAÇÕES DESTE ESTATUTO

As condições, direitos e obrigações, constantes deste Estatuto somente poderão ser alteradas através de "Assembleia Geral" especialmente convocada para este fim.

ARTIGO 6º - DAS ASSEMBLÉIAS DE ASSOCIADOS

Acontecerá uma Assembleia Geral Ordinária a cada período de um ano, sempre no primeiro sábado dos meses de dezembro de cada ano. Poderão, entretanto, ocorrer assembleias Gerais Extraordinárias sempre que assim o requerer um grupo de no mínimo 1/5 (um quinto) dos associados.

§ **Primeiro**- Requerendo o grupo de associados a convocação de assembleia extraordinária e não a providenciando o Presidente da Associação dentro de um prazo de 30 (trinta) dias, poderá um dos componentes do mesmo grupo fazê-lo.

§ **Segundo**- As atas referentes a todas as assembleias serão registradas em folhas avulsas e não em livros.

ARTIGO 7º - DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Compete à Assembleia Geral Ordinária, além das demais matérias inscritas na ordem do dia, deliberar sobre o seguinte:

- a. Eleição dos administradores da Associação, bem como dos membros do Conselho Fiscal, para o período bienal a partir da data de sua realização. O Conselho Fiscal será composto de três efetivos e três suplentes;
- b. Exame e julgamento das contas da Administração que se retira ou se reelege;
- c. Votação das matérias de interesse geral da Associação.

ARTIGO 8º - DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA

Compete à Assembleia Geral Extraordinária, que poderá ser convocada de ofício pelo Presidente da Associação ou por grupo de associados, votar e deliberar sobre matérias de relevante interesse e que não possam aguardar realização da Assembleia Ordinária.

ARTIGO 9º - DAS CONVOCAÇÕES

As Assembleias serão convocadas mediante edital fixado na entrada do chacreamento Serra da Liberdade e também mediante instrumento de convocação enviado via postal ou eletrônico a todos os associados com antecedência mínima de 15 dias corridos, devendo ser explicitada a pauta respectiva.

Para os fins da convocação, na forma acima, todo associado deverá informar à administração da associação sobre seu endereço para correspondência via postal bem como seu endereço eletrônico para comunicação via internet. A convocação feita a quem tenha se mudado de endereço e não informado à administração será tida como válida e eficaz.

ARTIGO 10º - DO DIREITO DE VOTO

Terá direito de votar em assembleias o Associado que não esteja em débito para com a associação no que diz respeito ao pagamento de taxas mensais a que esteja obrigado.



§ **Primeiro**- Cada associado terá direito a tantos votos em assembleias da Associação quantas forem as suas glebas.

§ **Segundo**- A pendência de multas punitivas porventura aplicadas e não pagas não impedirá o associado de votar.

ARTIGO 11º - DO QUORUM MÍNIMO PARA DELIBERAÇÃO

Somente a alteração do disposto na cláusula décima sexta deste estatuto dependerá da aprovação unânime dos Associados.

A dissolução da Associação que ora é criada dependerá da aprovação de pelo menos 2/3 dos associados, na forma posta no art. 21º abaixo.

Qualquer outra matéria posta em votação, inclusive as que possam implicar em alterações das presentes disposições estatutárias, dependerá da aprovação da maioria simples dos associados presentes às respectivas assembleias, não sendo exigido número mínimo de presentes nas mesmas.

§ **Único**- Aplicar-se-á aos locatários e usuários ou detentores de posse a qualquer título de glebas rurais discriminados na cláusula segunda acima as normas constantes do parágrafo quarto, do artigo 24, da Lei 4.591/64.

CAPÍTULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO, DIREÇÃO E RECURSOS:

ARTIGO 12º - A administração e gestão da "ASSOCIAÇÃO SERRA DA LIBERDADE" se dará por meio de uma Diretoria a ser eleita em Assembléia Ordinária e será composta dos seguintes cargos com as seguintes competências:

- a. Presidente
- b. Vice-presidente/Secretário
- c. Tesoureiro

§ **Primeiro**- Compete ao Presidente:

- a) representar, ativa e passivamente, a Associação, em juízo ou fora dele. e praticar os atos de defesa dos interesses comuns dos associados;
- b) exercer a administração interna das áreas públicas e vias do chacreamento discriminadas na cláusula segunda acima, no que respeita à sua vigilância, moralidade e segurança, bem como aos serviços que interessam a todos os moradores;
- c) administrar e fazer-se realizar as obras necessárias à manutenção das ruas e avenidas do chacreamento, quando não o façam a administração pública municipal;
- d) administrar e fazer-se realizar as obras necessárias à manutenção das cercas vivas, aramadas ou muradas que envolvem as áreas comuns, bem como sua portaria.
- e) praticar os atos que lhe atribuírem as leis e este estatuto;
- f) impor as multas estabelecidas neste estatuto;
- g) cumprir e fazer cumprir este estatuto, bem como executar e fazer executar as deliberações das assembleias de associados;
- h) prestar contas às assembleias dos associados sobre questões financeiras e administrativas;

- 
- i) manter guardada durante o prazo de 5 (cinco) anos, para eventuais necessidades de verificação contábil, toda a documentação relativa à associação.
 - j) movimentar contas financeiras;
 - k) autorizar o pagamento de qualquer passivo da Associação.

§ Segundo- Compete ao Vice-Presidente/Secretário praticar todos os atos de competência do Presidente, quando da ausência ou impossibilidade deste e ainda:

- 1. Supervisionar os trabalhos da Secretaria da Associação;
- 2. Secretariar e assinar as atas de assembleias de associados.

§ Terceiro- Compete ao tesoureiro:

- 1. Dirigir os serviços de arrecadação;
- 2. Calcular os valores das taxas mensais de responsabilidade de cada associado, providenciando a emissão das guias ou outro documento equivalente visando a maior facilidade de pagamento;
- 3. Zelar pela guarda conveniente dos valores e pertences da associação;
- 4. Apresentar ao presidente, mensalmente ou sempre que lhe forem solicitados, balancetes demonstrativos de receita e despesas e outras informações relativas ao seu setor;
- 5. Mediante autorização do presidente, delegar a terceiros os poderes para o exercício de suas atribuições;
- 6. Providenciar o pagamento do passivo de responsabilidade da Associação, após autorização do Presidente;
- 7. Movimentar e controlar as contas financeiras da Associação.

§ Quarto- Compete ao Conselho Fiscal:

- 1. Fiscalizar os atos do Presidente, Vice-presidente/Secretário;
 - 2. Analisar e emitir parecer sobre as contas anuais da Associação, a fim de que sejam submetidas à aprovação da Assembléia.
- 

ARTIGO 13º - DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA

A Diretoria da Associação, que terá mandato de dois anos, será eleita pela maioria simples de votos dos associados presentes à primeira assembleia geral que se realizará conforme previsto no artigo 22º, item 2, deste Estatuto.

Somente a partir daquela data ficarão os associados obrigados ao recolhimento mensal de taxas de manutenção da Associação.

§ Primeiro- E admitida a reeleição de qualquer membro da Diretoria da Associação.

§ Segundo- Os membros da Diretoria poderão ser destituídos do cargo, a qualquer tempo, pela mesma forma de votação adotada no “caput” deste artigo, podendo, ainda, a destituição ocorrer em assembleia extraordinária.

§ Terceiro- Os membros da Diretoria deverão ser necessariamente associados, com exceção do Presidente e Secretário Provisórios de que tratam o art. 22º deste Estatuto.

ARTIGO 14º - DA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA

A ajuda de custo da Diretoria será objeto de decisão na primeira assembleia de associados.

ARTIGO 15º - DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DA ASSOCIAÇÃO



As contas da Associação serão prestadas anualmente pelos membros da Administração, e serão objeto de votação, para fins de aprovação, em Assembléia convocada.



ARTIGO 16º - DOS RECURSOS DA ASSOCIAÇÃO

Todos os recursos financeiros da associação serão decorrentes das taxas que cada associado tem o pagamento como obrigação.

CAPÍTULO V - DAS OBRIGAÇÕES, DIREITOS E DEVERES

ARTIGO 17º - Caberá aos associados o custeio das despesas da Associação ora constituída, devendo-se obedecer, para cálculo da proporcionalidade de cada associado, aos seguintes critérios:

§ **Primeiro**- Cada associado deverá arcar com as despesas mensais havidas pela Associação visando o cumprimento de seu objetivo, sendo que o rateio das mesmas será feito proporcionalmente ao número total de GLEBAS RURAIS e/ou bloco de GLEBAS RURAIS componentes das quadras especificadas na cláusula segunda deste estatuto e que já tenham sido vendidos pela sociedade proprietária dos mesmos. Vale dizer, a sociedade empreendedora do chacreamento "Serra da Liberdade" ficará isenta da contribuição para o custeio das despesas da Associação enquanto detiver a posse de glebas ainda não vendidas. Originariamente as quadras especificadas na cláusula segunda somam o total de 186 glebas registradas em cartório, sendo que dessas as de números 137 e 138 se referem as ruas. As glebas números 184, 185 e 188 não farão parte desta Associação, bem como não utilizarão das redes de energia elétrica e de água do empreendimento, e nem terão direito de utilizarem dos espaços da gleba nº 79. Entretanto, tal número, para efeitos de rateio de despesas entre associados, poderá ser alterado em razão da isenção atribuída à Serra da Liberdade Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA, sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o número 24.356.080/0001-80.

§ **Segundo**- A cobrança das taxas estabelecidas será feita mediante boleto bancário a ser expedido pela administração da Associação ou qualquer outro meio que por esta seja escolhido.

§ **Terceiro**- O atraso no pagamento da taxa de rateio implicará na multa simplesmente moratória de 2,00 % (dois por cento) sobre o valor em débito, incidindo sobre o mesmo, também, juros de 1% (um por cento) ao mês.

§ **Quarto**- O atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento da taxa de rateio das despesas da associação autorizará as medidas administrativas e judiciais cabíveis, independentemente de notificação prévia.

§ **Quinto**- Os associados da entidade não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações e encargos sociais da instituição.

ARTIGO 18º - Considerando que a Associação ora constituída o é com o objetivo de proporcionar moradia com segurança, lazer e tranquilidade a uma comunidade formada por pessoas atraídas por este objetivo comum, a admissão de pessoas ao convívio desta comunidade deve ser precedida de rigorosa seleção. Tanto os empregados domésticos caseiros como prestadores de serviços ficam sujeitos, no que se refere às normas de comportamento, aos mesmos dispositivos deste Estatuto que afetam os associados e seus familiares, podendo inclusive o associado ser responsabilizado por danos causados pelo seu caseiro ou trabalhador eventual.

CAPÍTULO VI - DAS PROIBIÇÕES E PENALIDADES

ARTIGO 19º - Ficam proibidas, sujeitando-se os infratores a penalidade ou multa porventura estabelecida neste Estatuto, as seguintes práticas nocivas à segurança e ao bem-estar dos proprietários e seus familiares ou à limpeza das vias de trânsito em tela:

§ **Primeiro**: Todo o material para construção deverá ser depositado dentro das glebas de propriedade do construtor. Eventualmente será tolerada a sua permanência fora destas glebas por um período máximo de 24 horas desde que não seja obstruído o trânsito pelo local. Também a elaboração de "massas" necessárias às construções deverá ocorrer dentro da gleba do proprietário construtor.

Penalidade: Multa de R\$ 80,00 (oitenta reais) por ocorrência, corrigido anualmente pela variação acumulada do IGP-M.



§ **Segundo** - Sendo proibido por lei dirigir veículos motorizados sem a devida habilitação, adota o presente estatuto tal proibição como forma de ratificação de seu teor. Por representar riscos para a comunidade, a ocorrência deste fato poderá acarretar solicitação de providências à autoridade competente.

§ **Terceiro** - São proibidos letreiros e anúncios de quaisquer espécies nos terrenos e nas edificações, salvo anúncio referentes à venda do imóvel no qual estiverem colocados e placas de responsabilidade técnica relativas às obras em construção.

§ **Quarto** - Tratamento do lixo: será discutida em Assembléia a melhor forma de tratamento do lixo gerado pelas glebas.

§ **Quinto** - Fica proibida a prática de atos considerados danosos ao meio ambiente. Se porventura ocorridos, autorizarão à administração da Associação a solicitação de intervenção da autoridade competente.

ARTIGO 20º - As multas aqui previstas serão comprovadas mediante testemunhas de no mínimo duas pessoas idôneas, podendo estas serem funcionários da associação.

§ **Primeiro** - Caberá à diretoria da associação notificar previamente ao infrator a multa a ser aplicada, mediante carta protocolada, mencionando o dispositivo deste Estatuto que foi infringido e, quando possível, data hora e local da infração.

§ **Segundo** - A cobrança da multa se dará mediante inclusão no boleto bancário de cobranças das demais taxas existentes.

§ **Terceiro** - Todo o recurso arrecadado proveniente da aplicação de multas será revertido a crédito de caixa da associação, visando diminuir o total a ratear entre os associados no mês posterior ao do recebimento das penalidades.

§ **Quarto** - Os valores estabelecidos para as multas poderão ser revistos a qualquer momento pela assembleia de associados.

§ **Quinto** - Das aplicações de multas caberão recursos para o Conselho Fiscal da Associação, que, após receber a peça recursal a julgará num prazo de 30 (trinta) dias. Do resultado do julgamento será o infrator comunicado através da Diretoria da Associação.

DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS ÀS GLEBAS:

O ASSOCIADO declara estar ciente e de acordo que o EMPREENDIMENTO possui algumas áreas que constituem Áreas de Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente (APP), conforme devidamente demarcado na planta do EMPREENDIMENTO, incidindo sobre elas todas as restrições definidas em legislação específica, em especial na Lei Federal nº 12.651/2012 (Código Florestal).

O ASSOCIADO OBRIGA-SE A OBSERVAR E RESPEITAR AS RESTRIÇÕES URBANÍSTICAS E CONSTRUTIVAS CONSTANTES NA LEGISLAÇÃO. ALÉM DAS DETERMINADAS PELO INCRA, NO PROJETO E REGISTRO DO EMPREENDIMENTO. RATIFICADOS E REITERADOS NOS TERMOS, CONDIÇÕES E CLÁUSULAS PREVISTAS NESTE ESTATUTO.

O ASSOCIADO compromete-se, por si e seus sucessores, seja a que título for, a respeitar as restrições acima referidas, e transcrevê-las na escritura pública de venda e compra de todas as transações futuras que tenham por objeto o imóvel (GLEBA).

Ainda, o ASSOCIADO obriga-se a construir e realizar a manutenção na GLEBA de uma fossa séptica, dentro da padronização legal.

O ASSOCIADO, em cumprimento às normas do EMPREENDIMENTO obriga-se a preservar a RESERVA LEGAL e a APP (Área de Preservação Permanente), caso exista(m) na GLEBA ora adquirida.

O ASSOCIADO obriga-se, por si e seus sucessores, seja a que título for, a não proceder a nenhum tipo de fracionamento do imóvel (GLEBA RURAL), sendo vedada a transferência de frações ideais ou de qualquer outra forma de instituição de condomínio geral, devendo esta exigência ser averbada à margem da transcrição imobiliária do imóvel (GLEBA RURAL) em todas e quaisquer transações futuras que a tenham por objeto.

O ASSOCIADO compromete-se a solicitar, junto aos órgãos ambientais competentes, as licenças necessárias para eventuais supressões de vegetação que tenha interesse em fazer no imóvel (GLEBA RURAL).

O ASSOCIADO obriga-se, por si e seus sucessores, seja a que título for, a não construir no imóvel (GLEBA RURAL) igrejas ou templos, de qualquer religião; centros ou clínicas de recuperação de tóxico dependência, espaços comerciais, obrigando-se, ainda, a não promover festas comerciais para o público em geral. Será permitida ao proprietário da Gleba Rural nº 103 a exploração comercial da referida área com atividades tais como: haras, quiosque, restaurante, observando-se as respectivas regulamentações legais. Será permitido também ao proprietário da Gleba Rural nº 187 a exploração comercial. Entretanto, tais glebas deverão observar e respeitar as respectivas normas e regulamentações legais para o exercício dessas atividades.

O ASSOCIADO concorda que os poços artesianos implantados no EMPREENDIMENTO, que irão captar a água para fins de distribuição para todas as glebas, sendo certo que os mesmos estarão alocados nas Glebas Rurais de nº 103 e 114, 133, devendo todos e quaisquer custos operacionais e de sua manutenção serem realizados pela ASSOCIAÇÃO.

O ASSOCIADO concorda que a água do poço artesiano distribuída nas Glebas rurais é exclusivamente para consumo humano.

O ASSOCIADO está ciente e de acordo que poderá haver servidão e/ou passagem subterrânea contendo o escoamento de águas pluviais em área non aedificand sendo certo que as mesmas não gerarão nenhum impacto no uso e manejo da gleba rural adquirida, bem como não gerarão nenhum direito de indenização em favor do ASSOCIADO

O ASSOCIADO declara concordar que, sem ônus, sejam instituídas servidões e vias, previstas no projeto de implantação do EMPREENDIMENTO, ou cuja conveniência venha a ser apurada no decorrer das obras de infraestrutura. Tais servidões poderão ser sobre os recuos ou afastamentos das GLEBAS RURAIS, ainda que não previstos no projeto original, e poderão destinar-se à passagem de água, energia elétrica, drenagem, etc.

O ASSOCIADO declara que:

a) Está ciente e de acordo que a GLEBA RURAL foi entregue devidamente demarcada e que, no caso de desaparecimento dos marcos, o ASSOCIADO se obriga a providenciar a remarcação antes de iniciar qualquer construção na mesma. Qualquer remarcação futura somente será feita mediante solicitação por escrito do ASSOCIADO à EMPREENDEDORA ou à ASSOCIAÇÃO, se a esta for delegada tal função, e após o pagamento de uma taxa de serviço a ser combinada à época.

Está ciente e de acordo que a EMPREENDEDORA não se responsabiliza por possíveis bloqueios de vista por parte de construções de futuros empreendimentos vizinhos e/ou próximos.

CAPÍTULO VII - DA DISSOLUÇÃO

ARTIGO 21º - A associação poderá ser extinta por deliberação de 2/3 (dois terços) dos associados, em qualquer tempo, desde que seja convocada uma assembleia geral específica para tal fim.

§ Primeiro - No caso de extinção, competirá à assembleia geral estabelecer o modo de liquidação e nomear o liquidante e o conselho fiscal que devam funcionar durante o período de liquidação.

§ Segundo- Extinta a associação, seu patrimônio será destinado a uma entidade congênere, escolhido em Assembléia Geral.

CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS TRANSITÓRIAS

ARTIGO 22º - DA DIRETORIA PROVISÓRIA.

Em consequência do disposto no "§ terceiro" do artigo 13 deste estatuto, fica constituída por este instrumento uma Diretoria Provisória composta por apenas um Presidente e um Secretário que terão exclusivamente a competência e incumbência de: a. Presidente:

1. Zelar pelo patrimônio da Associação, visando entregá-lo à Diretoria definitiva na forma prevista no item 2 deste artigo;
2. Convocar, organizar e presidir a assembleia que deverá ser marcada em até um ano a partir da data de registro desta Associação, para fins de eleição da diretoria definitiva.
3. Empossar a primeira Diretoria eleita.
4. Representar a Associação ativa e passivamente, em juízo ou fora dele. b. Secretário:

1) Assessorar o Presidente provisório em suas tarefas, em especial no que se refere à aludida assembleia.

São as seguintes as pessoas que compõem a Diretoria Provisória:

A) Presidente Provisório- Carlos Eduardo Durcercino da Silva - brasileiro, casado, construtor, inscrito no CPF sob o nº 102.219.646.49, portador da CI nº M-270.201 - SSP/MG, com domicílio na Av. Pedro Serafim Ferreira, nº 430, bairro Palmares, CEP 31.160-580- Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 31.160-580;

B) Secretário Provisório - André Roberto de Aquino brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob o nº 559.542.436-20 portador da CI nº M- 3.614.717 - SSP/MG, com domicílio na Rua José Rotheia, nº 146 - Bairro Jardim Paquetá - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP 31.330-632.

ARTIGO 23º - A desassociação de qualquer proprietário de gleba rural não implicará em direito em seu favor a qualquer indenização ou apuração de haveres.

ARTIGO 24º - Nos casos de dúvidas de interpretação e nos casos omissos neste Estatuto, a questão será resolvida por reunião conjunta da Diretoria da Associação, prevalecendo sempre o voto da maioria simples dos seus integrantes.

CAPÍTULO IX - DO FORO

ARTIGO 25º - Fica eleito o foro da comarca de Jaboticatubas - MG, como o único e competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste estatuto, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.

CAPÍTULO X - DA VIGÊNCIA DESTE ESTATUTO

ARTIGO 26º - Este estatuto entra em vigor na data de sua aprovação.

CAPÍTULO XI - DA REDE DE ESGOTO

ARTIGO 27º - O serviço de esgoto será realizado, pelo Associado, através de construção e manutenção de fossa séptica e sumidouro com dimensões compatíveis com a quantidade de águas residuais da habitação.

I - FICA EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE FOSSA NEGRA.

II - Em caso de constatação de uso de fossa negra será cobrado do ASSOCIADO uma multa de 01 (um) salário mínimo vigente **por cada FOSSA NEGRA** instalada dentro de sua GLEBA DE TERRAS.

III - No caso acima, o ASSOCIADO, após ser previamente notificado extrajudicialmente, através de correspondência física ou eletrônica, terá o prazo de 15(quinze) dias para formalizar sua defesa, devidamente fundamentada, junto à Diretoria da ASSOCIAÇÃO, que será analisada e julgada pelo CONSELHO FISCAL. Sendo procedente a reclamação, o valor cobrado a título de penalidade será creditado no boleto do mês



seguinte e o ASSOCIADO terá o prazo de 15(quinze) dias para inutilizar de forma definitiva a fossa negra a contar da notificação da decisão procedente.”



CAPÍTULO XII - DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DE

ÁGUA

Art.28º - O fornecimento de água da ASSOCIAÇÃO é por intermédio de sistema de poços artesianos, sendo que a garantia do abastecimento estará condicionada ao perfeito funcionamento dos poços.

§ 1º - O ASSOCIADO é responsável FINANCEIRAMENTE pela instalação, substituição e manutenção de hidrômetros em cada GLEBA RURAL, solicitando à ASSOCIAÇÃO a ligação do mesmo. O atendimento pela Associação somente ocorrerá para associados adimplentes. Havendo uso inadequado, violação ou depredação do hidrômetro, a ASSOCIAÇÃO, após providenciar os reparos, fará a cobrança para ressarcimento das despesas.

I. Será cobrado de cada ASSOCIADO os seguintes valores de instalação e manutenção:

- A)** Ligação da água e instalação do cavalete, será cobrado o valor de meia ($\frac{1}{2}$) mensalidade (taxa de manutenção da associação) vigente na época;
- B)** Mudança do hidrômetro de local, será cobrado o valor de uma mensalidade e meia (taxa de manutenção da associação)
- C)** troca do hidrômetro será cobrado o valor de uma mensalidade (taxa de mensalidade de manutenção da associação)

II. Como os hidrômetros serão adquiridos com verbas da ASSOCIAÇÃO a medida do necessário, não haverá custos aos ASSOCIADOS por eles. Em contrapartida, a ASSOCIAÇÃO terá a propriedade dos hidrômetros que serão instalados em cada GLEBA DE TERRAS quando solicitados, ficando ajustado que o respectivo ASSOCIADO fica na posse do hidrômetro a título de COMODATO.

§ 2º - O fornecimento de água será cobrado mensalmente, por medição de hidrômetro, e todo ASSOCIADO terá um consumo de franquia de 10 m³/mês ao preço mensal de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) (independente do consumo) que será corrigido pelo IGPM anual, que não poderá exceder o máximo de 12%;

§ 3º - Caso o associado tenha um consumo além da franquia lhe será cobrado o valor de R\$5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) pelos m³ excedentes, que também será corrigido pelo IGPM anual que não poderá exceder o limite de 12% ao ano;

§ 4º - A franquia e seus valores poderão ser alterados em Assembleia Geral independente de reforma deste Estatuto.

§ 5º- A leitura dos hidrômetros será realizada pela Diretoria da ASSOCIAÇÃO entre o 1º e o 5º dia de cada mês, independentemente de comunicação ao Associado.

A) - Não sendo possível a realização da leitura no período previsto, em decorrência de anormalidade no hidrômetro, impedimento de acesso ao mesmo, casos fortuitos ou força maior, o consumo mensal será cobrado pela média aritmética dos últimos 3 (três) meses.

§ 6º - O valor do consumo excedente à franquia será incluído no boleto mensal de cobrança da contribuição associativa do mês subsequente, assim como as demais despesas do ASSOCIADO referentes ao uso da água.

§ 7º - Havendo discordância quanto ao valor cobrado, o Associado deverá efetuar o pagamento e posteriormente formalizar sua reclamação, devidamente fundamentada, junto à Diretoria da ASSOCIAÇÃO. Sendo procedente a reclamação, o valor cobrado a maior será creditado no boleto do mês seguinte.

§ 8º - Cada GLEBA RURAL deverá possuir um reservatório de água, com capacidade mínima de 3.000 (três mil litros).

§ 9º - Terá o fornecimento de água interrompido o ASSOCIADO que permanecer em débito com suas contribuições associativas e demais obrigações pecuniárias, a partir do 2º (segundo) mês, consecutivo ou não, por GLEBA RURAL, conforme dispõe o artigo 17º, do Estatuto.

§ 10º - O ASSOCIADO inadimplente será, previamente, notificado extrajudicialmente, através de correspondência física ou eletrônica, e terá o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento, a contar do recebimento da notificação.

§ 11º - É expressamente vedado ao associado realizar qualquer tipo de ligação entre o hidrômetro e a rede de distribuição ou diretamente a ela.

I – Em caso de constatação de ligação clandestina (GATO) será cobrado do ASSOCIADO uma multa no valor de 5 (cinco) mensalidades (taxa de manutenção da associação) vigente à época do ocorrido, caso de NÃO ASSOCIADO representação imediata pela Diretoria as autoridades competentes para providências.

II - Em caso de constatação de violação com dolo do hidrômetro será cobrado do ASSOCIADO o valor de 5 (cinco) mensalidades (taxa de manutenção da associação) vigente à época;

III – Em ambos os casos acima, o ASSOCIADO, após ser previamente notificado extrajudicialmente, através de correspondência física ou eletrônica, terá o prazo de 15 (quinze) dias para formalizar sua defesa, devidamente fundamentada, junto à Diretoria da ASSOCIAÇÃO, que será analisada e julgada pelo CONSELHO FISCAL. Sendo procedente a reclamação, o valor cobrado a título de penalidade será creditado no boleto do mês seguinte.

§ 12º - As GLEBAS RURAIS que já possuem fornecimento de água, sem o medidor de consumo instalado (hidrômetro), deverão regularizar sua situação no prazo de 30 (trinta dias) dias contados da data da aprovação deste regulamento, sob pena de terem o seu fornecimento interrompido.

§ 13º - A arrecadação proveniente da taxa de manutenção do sistema de água, deverá ser usada única e exclusivamente para melhoria deste sistema, caso haja um fundo de caixa, e havendo a necessidade do uso deste valor para outros fins, a direção da associação poderá usá-lo mediante aprovação do conselho fiscal.

A) Todo valor arrecadado e como foi gasto deverá ser informado juntamente com a prestação de conta anual.

Esta alteração do Estatuto entra em vigor na data de sua aprovação, na Assembleia realizada em 11 de dezembro de 2021.

Jaboticatubas, 11 de dezembro de 2021.



Adilson José de Azevedo

Presidente



Eudenis Costa Machado

Advogado Responsável



PROTOCOLO Nº 1111 - Registro nº 022 - Av 13

Livro A14 - Folha 37/46 - Data: 13/06/2022

Cotação: Emol R\$ 253,72 - TFJ R\$ 88,31 - Recome R\$ 15,26 - Valor Final R\$ 357,29

ISS: R\$ 5,09 - Códigos 6201-8 (1), 6412-1 (1), 6601-9 (1), 8101-8 (10)

Gustavo Freitas Lana - Oficial

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de

Jaboticatubas - MG

SELO DE CONSULTA: EWJ01135

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6261216703856966



Quantidade de atos praticados: 13

Ato(s) praticado(s) por: Gustavo Freitas Lana - Oficial

Emol.: R\$ 268,98 - TFJ: R\$ 88,31

Valor Final: R\$ 357,29 - ISS: R\$ 5,09

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

